Doctrine

TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/05/2018, n. 1097

TAR
Ordinanza cautelare
16 settembre 2016
>
TAR
Sentenza
17 maggio 2018

Sul provvedimento

Citazione : TAR Palermo, sez. I, sentenza 17/05/2018, n. 1097

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo

Numero : 1097

Data del deposito : 17 maggio 2018

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2018

N. 01097/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02005/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2005 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Sabato, Daniele Buffa, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Buffa in Palermo, via P.Pe di Villafranca 91;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Palermo, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

- dei seguenti due provvedimenti del Questore di Palermo adottati in base all'art. 6 della legge n. 401 del 13.12.1989 e ss.mm.ii. identici nei presupposti, nelle motivazioni e nei contenuti:

- provvedimento del Questore di Palermo, emesso nei confronti di -OMISSIS-in data 17 maggio 2016 e notificatogli in data 27 maggio 2016;

- provvedimento del Questore di Palermo, emesso nei confronti di-OMISSIS-in data 17 maggio 2016 e notificatogli in data 28 maggio 2016;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero dell'Interno e la Questura di Palermo;

Vista l'ordinanza n. 934/2016 di rigetto della domanda cautelare;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2018 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, nella qualità in epigrafe indicata, insorgono avverso i provvedimenti di divieto di partecipazione, per tre anni, a manifestazioni sportive, D.A.S.P.O., irrogati dal Questore di Palermo in danno dei rispettivi figli minori, contestualmente prescrivendo l'obbligo di comparire personalmente presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Misilmeri nei giorni in cui la società di calcio è impegnata in incontri agonistici.

Il D.A.S.P.O in parola è stato irrogato a seguito della rissa avvenuta durante la partita di calcio dilettantistico tra Bolognetta – Fair Play: asseriscono i ricorrenti che i rispettivi figli minori erano giocatori in campo e non hanno preso parte ad alcuna rissa.

Ciò premesso contestano l'illegittimità, per carenza di presupposti, dei provvedimento impugnati, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, ed articolando tre diversi motivi di doglianza riconducibili alla violazione di legge ed eccesso di potere, sotto diversi profili.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per l'Amministrazione intimata con mera produzione documentale.

Con ordinanza n. 934/20160 la domanda cautelare è stata rigettata.

Su appello di parte, il C.G.A. si pronunciava in riforma, giusta ordinanza n. 780/2016, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

In prossimità della pubblica udienza di trattazione i ricorrenti hanno presentato memoria insistendo per l'accoglimento.

Alla pubblica udienza del 12/01/2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Preliminarmente il *thema decidendum* va circoscritto alla sola parte del provvedimento impugnato con cui il Questore ha vietato la partecipazione ed eventi sportivi.

Questo Tribunale Amministrativo già da tempo (sent. 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819 del del 01/06/2007; sent.1771 del 09/07/2007; sent. n.1970 del 20/08/2007) ha infatti limitato la propria cognizione alla sola impugnazione di quella parte dei provvedimenti concernenti il divieto imposto dal Prefetto di accesso negli stadi e nei luoghi limitrofi, non sussistendo la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla impugnazione degli ulteriori obblighi di presentazione presso gli organi di Polizia, trattandosi *in parte qua* di un atti restrittivi della libertà personale, che, mediante la convalida, assumono forza e valore di un provvedimento giurisdizionale, avverso i quali – stante la riserva di giurisdizione sancita per tali provvedimenti dall'art.13 co.2 Cost. - è previsto espressamente, quale specifico rimedio, il ricorso per cassazione (art. 6, IV co., l. 13 dicembre 1989 n. 401).

Ciò premesso, ritiene il Collegio, ad un più approfondito esame delle questioni dedotte, di dover aderire, anche ai fini di economia dei messi processuali, alla chiara indicazione del giudice di appello.

Ad avviso del il C.G.A., il dato normativo di cui all'art. 6 della legge 401/1989 prevede la facoltà di adottare le misure contestate sul presupposto di *"aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive", ma non anche nel corso di competizioni agonistiche)* : di guisa tale che nel caso in cui la condotta contestata sia tenuta dai giocatori in campo, la stessa risulta essere soggetta unicamente alle sanzioni previste dall'ordinamento giuridico sportivo.

La tesi è condivisibile ed assorbente: dal contesto normativo di riferimento, come delineato ed interpretato dal C.G.A., infatti, non è dato rinvenire la possibilità di estendere anche ai giocatori in campo, che soggiacciono alle regole e alle sanzioni dell'ordinamento sportivo, i provvedimenti prefettizi di divieto di cui alla citata L. 401/99 che, invero, riguardano essenzialmente la platea delle persone che assistono come spettatori o supporters alle predette competizioni e che si rendono colpevoli di comportamenti violenti o di istigazione alla violenza.

In adesione alla pronuncia del C.G.A., assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso merita quindi accoglimento con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione

del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Aurora Lento, Consigliere

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Roberto Valenti Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.